CONVENIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO LOCAL

CONCURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LAS

ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO

AÑO 2025

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Y

FUNDACIÓN LLAFTUN

En Rancagua, a 11 de AGOSTO de 2025, entre el Ministerio Secretaría General de Gobierno, Rol Único Tributario Número 60.101.000-3, representado, según se acreditará, por él **Secretario Regional Ministerial de Gobierno, CARLOS CARRASCO OLEA,** cédula nacional de identidad Nº 8.668.609-0, ambos domiciliados en **PLAZA DE LOS HÉROES #415,** comuna **RANCAGUA**, región **O'HIGGINS** por una parte, en adelante denominado "**el Ministerio**", y la organización **FUNDACIÓN LLAFTUN**, RUT N° **65159122-8**, domiciliada para estos efectos en **Camino Santa Isabel S/N,** comuna de **CHIMBARONGO**, Región **O'HIGGINS** representada por **CLAUDIA JOHANA ALMUNA HERRERA**, cédula nacional de identidad N° **14130101-2**, domiciliada para estos efectos en **Caminos Santa Isabel de Polonia s/n,** comuna de **CHIMBARONGO**, Región **O'HIGGINS**, en adelante el "**adjudicatario**" o "**entidad receptora**"; se ha acordado celebrar el siguiente Convenio:

PRIMERO: ANTECEDENTES

El presente convenio se enmarca dentro del Concurso Público del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, año 2025, en adelante, "**el Fondo**", convocado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, en virtud del cual la organización "**FUNDACIÓN LLAFTUN**" resultó adjudicataria de fondos concursables para realizar el proyecto "**AGUA Y BIENESTAR; SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA RELEVANCIA DEL RECURSO HÍDRICO A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS SENSORIALES Y SOCIALES HACIA LA COMUNIDAD EDUCATIVA PEDRO ETCHEVERRY, SECTOR LA MACARENA, CHIMBARONGO, VI REGIÓN.**", de acuerdo a las bases del Concurso Público año 2025, que lo regulan.

Formarán parte de este convenio los siguientes documentos:

1. La resolución exenta N° 166/2025, de 28 de febrero de 2025, que aprueba bases administrativas y técnicas del "Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, año 2025", incluyendo todos sus anexos y modificaciones.

2. El Proyecto **"AGUA Y BIENESTAR; SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA RELEVANCIA DEL RECURSO HÍDRICO A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS SENSORIALES Y SOCIALES HACIA LA COMUNIDAD EDUCATIVA PEDRO ETCHEVERRY, SECTOR LA MACARENA, CHIMBARONGO, VI REGIÓN."**, aprobado por el Consejo Regional de **O'HIGGINS** del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, especialmente sus objetivos e indicadores de medición.

Las partes declaran expresamente que dichos documentos les son conocidos, los aceptan en todas sus partes y que son parte integrante, en su totalidad, del presente convenio.

En caso de discrepancia entre los documentos que rigen el presente convenio, con los antecedentes del concurso y las cláusulas del mismo, prevalecerán las Bases Administrativas y Técnicas del presente año, que lo rigen.

SEGUNDO: OBJETO DEL CONVENIO

El Ministerio Secretaría General de Gobierno encomienda a la organización **FUNDACIÓN LLAFTUN**, la ejecución del proyecto "**AGUA Y BIENESTAR; SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA RELEVANCIA DEL RECURSO HÍDRICO A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS SENSORIALES Y SOCIALES HACIA LA COMUNIDAD EDUCATIVA PEDRO ETCHEVERRY, SECTOR LA MACARENA, CHIMBARONGO, VI REGIÓN.**", cuyo representante legal acepta libre y voluntariamente y se compromete a la adecuada y eficiente realización de las actividades contenidas en dicho proyecto.

El adjudicatario de los fondos se obliga a ejecutar el proyecto y a cumplir con las obligaciones correspondientes, conforme lo establecido en el presente convenio y en las bases del presente concurso, incluyendo sus respectivos anexos.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 24° de la ley N° 21.722, el adjudicatario estará sujeto a los siguientes obligaciones y prohibiciones:

1. Deberá indicar el objeto social o fines que establecen los estatutos o el acta de constitución de la institución privada con la cual se suscriba el convenio. El objeto social se acreditará de manera previa a la suscripción del convenio de transferencia, y deberá ser pertinente con la actividad a desarrollar.
2. Deberá indicar las actividades específicas a desarrollar y/o los conceptos de gastos que se

financiarán.

3. No podrán establecer compromisos financieros que excedan el ejercicio presupuestario.
4. Deberán condicionar la suscripción del convenio al cumplimiento íntegro de las obligaciones establecidas en la ley N° 19.862, señalado en la cláusula sexta del presente convenio.
5. Las rendiciones de cuentas se deberán realizar a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas de la Contraloría General de la República. La incorporación al sistema, y las modalidades de uso se deberán realizar de acuerdo a las instrucciones que la Contraloría General de la República emita al efecto.
6. Deberá acreditarse que el receptor ha cumplido con las obligaciones de rendir cuenta respecto de cualquier otro convenio suscrito con el órgano que efectúa la transferencia, en su caso.
7. Deberá incorporarse una cláusula que exija la restitución de los recursos transferidos en caso de que éstos sean destinados a una finalidad distinta de aquella para la cual fueron asignados, o bien, no hayan sido utilizados o rendidos o hayan sido observados en el proceso de revisión de la rendición de cuentas.

Además, de acuerdo a lo señalado en el artículo 25° de la ya mencionada ley N° 21.722, los convenios que se suscriban en que se establezcan transferencias de recursos a instituciones privadas ejecutoras de políticas públicas, deberán cumplir con lo siguiente:

a) Sólo se podrán suscribir convenios con aquellas instituciones privadas que al momento de la postulación tengan a lo menos dos años de antigüedad contados desde su constitución, y que demuestren experiencia en el área de ejecución del convenio. Para estos efectos, al momento de suscribir el convenio se deberá requerir un certificado de vigencia otorgado por el organismo competente en que se acredite la antigüedad de la institución. Asimismo, al momento de la postulación, se requerirán antecedentes que demuestren la experiencia de la institución privada o de los responsables del equipo de trabajo que ejecuten el proyecto asociado al convenio.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquiera de sus obligaciones contractuales, como las señaladas en el párrafo anterior, así como la verificación de irregularidades en la ejecución del proyecto o el impedimento u obstaculización en la fiscalización, facultará al Ministerio a poner término anticipado y en forma unilateral al referido Convenio, sin perjuicio de posteriores acciones judiciales.

Terminada anticipadamente la ejecución de un proyecto, el adjudicatario deberá hacer reembolso total o parcial, según corresponda, de los fondos adjudicados. Además, el Ministerio podrá hacer efectiva la garantía a que hace referencia el punto 14.2 de las Bases del "Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, año 2025".

La organización no podrá, en caso alguno, ceder o transferir a cualquier título, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que emanen del presente convenio.

TERCERO: OBJETO SOCIAL

La organización "FUNDACIÓN LLAFTUN", fue constituida con fecha 14 DE 01 DEL 2018 y la misma tiene como objeto social, de acuerdo a sus estatutos, "La Fundación tendrá por finalidad el favorecer el desarrollo y entrega de herramientas y estrategias a ser humano que contribuyan a su bienestar a través de la autonomía, el autoconocimiento, el amor y la libertad. Para ello podrá, impulsar, desarrollar, patrocinar, financiar, coordinar, promover y participar en la elaboración, el diseño, la ejecución y evaluación de distintos proyectos y programas de orden público y privado, que emanen o no, de las distintas políticas públicas. Además podrá participar del diseño y elaboración de distintos estudios e investigaciones del orden público o privado, que emanen o no, de las políticas públicas vigentes. Para ello, sin que la siguiente enumeración sea taxativa sino meramente enunciativa, la Fundación podrá ejercer las siguientes funciones: a) elaborar planes y programas destinados a cumplir con su objeto fundacional; b) desarrollar acciones, programas, proyectos, seminarios, cursos, estudios y campañas para promover los objetivos de la **Fundación LLAFTUN;** c) proponer planes o programas a otros organismos, del sector público o privado, relacionados directa o indirectamente con su misión institucional; d) integrar funciones con los demás organismos públicos o privados, que tengan fines similares, mediante convenios, acuerdos u otras formas de colaboración; e) buscar y obtener aportes económicos para la realización de sus actividades, sea de personas y organismos nacionales, extranjeros o internacionales; f) administrar marcas, símbolos, slogans, frases publicitarias, dominios de Internet y demás derechos de propiedad intelectual relacionados con la **Fundación LLAFTUN;** y g) en general, todas aquellas acciones conducentes a la consecución de sus finalidades".

CUARTO: MONTO DEL CONVENIO

El Ministerio hará entrega a la "adjudicataria" de los recursos que en virtud de la asignación realizada en la Resolución Exenta de Adjudicación N° **140/2025 de fecha 23-07-2025** le corresponden, los que ascienden a la suma de **$2000000. - (*DOS MILLONES DE PESOS*)**. Estos recursos deben ser destinados íntegra y exclusivamente a los objetivos previstos en el proyecto adjudicado.

QUINTO: GARANTÍA

El adjudicatario, con el objeto de caucionar el fiel, oportuno y total cumplimiento de las obligaciones contenidas en este convenio, hace entrega en este acto de un **vale vista,** con fecha 11 de AGOSTO de 2025, emitida por el BancoEstado, por un monto equivalente al 5% de los recursos

adjudicados, extendida a nombre del Ministerio Secretaría General de Gobierno, RUT. 60.101.000-3, domicilio Palacio de La Moneda S/N, con vencimiento al **16 de junio de 2026.**

La garantía tiene por objeto caucionar el fiel, oportuno y total cumplimiento de las obligaciones contenidas en este convenio.

Esta garantía no devengará intereses ni reajustes y será devuelta una vez aprobado satisfactoriamente el Informe de Ejecución y Rendición del proyecto. Los gastos que irrogue la vigencia de la garantía serán de cargo del adjudicatario.

Dicha garantía no será devuelta cuando el adjudicatario incumpla las obligaciones y/o los plazos emanados de las Bases, sus anexos o en el presente Convenio. En cuyo caso el Ministerio Secretaría General de Gobierno, queda desde ya autorizado, para proceder a hacerla efectiva.

Con cargo a esta garantía, además, se podrán hacer efectivas las indemnizaciones y multas que deban aplicarse por el incumplimiento en que incurra el adjudicatario, pudiendo el Ministerio cobrarla y hacerla efectiva en tal caso sin más trámite, y sin perjuicio de las demás acciones legales que pudieren corresponder.

SEXTO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS

La transferencia de los recursos financieros se efectuará por el total del monto adjudicado, en una sola cuota, y dentro de los veinte días hábiles siguientes contados desde la total tramitación de la Resolución Exenta que aprueba el respectivo Convenio de Ejecución, una vez que:

El adjudicatario se compromete a que los recursos transferidos serán administrados exclusivamente por miembros de la organización y que los fondos deberán ser utilizados para la ejecución del presente convenio, sin que dichos recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en este instrumento.

Se deja constancia que los fondos que se transfieren en virtud de este convenio, son fondos públicos. En atención a lo anterior, y en cumplimiento de las disposiciones de la ley Nº 19.862, la organización FUNDACIÓN LLAFTUN señala que se ha inscrito en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, en conformidad a dicha ley, antes de la recepción de los fondos, y que mantendrá actualizados todos sus antecedentes para ser puestos a disposición de la Contraloría General de la República, en caso que ésta lo requiera, debiendo acatar lo que ella disponga en ejercicio de sus atribuciones

Asimismo, para poder realizar la transferencia la organización adjudicataria deberá estar al día con las rendiciones de cuentas o reintegros de fondos transferidos por el Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Se deja constancia que solo está permitida la subcontratación de empresas con personas jurídicas para aquellas actividades que no constituyan el objetivo principal del convenio, tales como, por ejemplo, alimentación, servicios gráficos o similares, en los términos del artículo 25 letra d) la ley N° 21.722.

SÉPTIMO: EJECUCIÓN

El inicio de ejecución de proyectos comenzará a partir de la efectiva transferencia de los recursos o excepcionalmente, a contar de la fecha de la Resolución Exenta que aprueba el Convenio de Ejecución del Proyecto, y deberá culminar como plazo máximo al **21 de noviembre de 2025**. Sin perjuicio de lo anterior, los plazos de ejecución de las actividades contempladas en el proyecto podrán ser modificados previa solicitud y autorización del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

OCTAVO: MODIFICACIÓN DE PROYECTO

Las solicitudes de modificación deberán hacerse por escrito a través de carta suscrita por el/la representante legal y/o el/la coordinador/a técnico/a del proyecto. Deberán estar dirigidas a él/la SEREMI de Gobierno y en el caso de la Región Metropolitana a la Jefatura de la Unidad de Fondos Concursables. Deberán, a su vez, ser remitidas vía correo electrónico o presencialmente en las oficinas de la SEREMI de Gobierno o de la Unidad de Fondos Concursables. La respuesta será entregada en un plazo no superior a 5 días hábiles.

Las solicitudes de modificación deberán ser aprobadas por la SEREMI de Gobierno o la Unidad de Fondos Concursales en forma previa a la ocurrencia del cambio respectivo y deberá verificarse que la institución no se encuentre en incumplimiento de las obligaciones técnicas y financieras exigibles a la fecha de la solicitud, de acuerdo a lo señalado en el presente convenio.

Toda solicitud de modificación podrá presentarse siempre que la misma no altere los objetivos y la naturaleza del proyecto.

NOVENO: SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El Ministerio, a través del funcionario que designe, tendrá acceso, en todo momento, a las actividades y etapas de implementación y ejecución del proyecto.

Asimismo, este Ministerio se reserva el derecho de efectuar, sin previo aviso, visitas a terreno y/o evaluaciones ya sean digitales o en terreno durante su ejecución. En este sentido, la organización o asociación se obliga a prestar toda colaboración requerida para estos fines, entendiéndose su falta de disposición para ello como un incumplimiento al presente convenio.

Las funciones de la contraparte técnica ministerial incluyen:

a. Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo e implementación de las propuestas, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.
b. Realizar la capacitación técnica al ejecutor.
c. Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos técnicos de los informes técnicos mensuales.
d. Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la cláusula octava del presente convenio, y en general, atender y resolver situaciones emergentes no consideradas, que afecten la ejecución del proyecto, pero que deberán estar bien fundamentadas.
e. Colaborar y asistir al ejecutor en la obtención de información, documentos de trabajos y concertación de entrevistas que requiera para realizar su labor.
f. Determinar la aplicación de las causales de término anticipado del convenio.
g. Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendición de cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos adjudicados.
h. Realizar capacitación técnica/financiera a las organizaciones adjudicatarias.
i. Analizar las solicitudes de modificación presupuestaria a que se refiere la cláusula octava del presente convenio, apoyando a la contraparte de la organización en el análisis y en consideración al cumplimiento de los plazos establecidos para estos efectos.
j. Solicitar la restitución de los recursos observados, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados, en caso de existir, una vez concluida la ejecución del proyecto.
k. Analizar y aprobar los aspectos financieros del Informe final de rendición de cuentas, planteando a la organización adjudicataria, observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de ser procedente.
l. Acompañar, supervisar y controlar el desarrollo del proyecto, velando por el cumplimiento de las normativas financieras que rigen el proceso.

Por su parte, la organización adjudicataria deberá contar con una contraparte técnica quien tendrá la función de mantener la comunicación y coordinación necesaria con la contraparte del Ministerio,

para la mejor ejecución del proyecto. Se tendrá por designado a quien se indicó en el Formulario de presentación del proyecto bajo la figura de coordinador/a. Si por cualquier motivo la organización modifica a el/la coordinador/a del proyecto, deberá seguir el procedimiento establecido en la cláusula octava del presente convenio.

DÉCIMO: RENDICIÓN

El Ministerio Secretaría General de Gobierno, a través de las diversas SEREMI de Gobierno y de la Unidad de Fondos Concursables, será responsable de:

a. Exigir la presentación de la documentación mensual en la plataforma de Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas SISREC que den cuenta de la ejecución de los recursos recibidos, el monto detallado de la inversión realizada y de los saldos disponibles para el mes siguiente. Este mismo proceso podrá ser requerido de manera manual a través de los formatos establecidos para ello.
b. Proceder a su revisión para determinar la correcta inversión de los fondos otorgados y el cumplimiento de los objetivos pactados.
c. Mantener a disposición de la Contraloría General de República los antecedentes relativos a la rendición de cuentas de las señaladas transferencias.

Por lo anterior, la organización adjudicataria deberá entregar, mediante Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas SISREC o de manera manual, según corresponda, lo siguiente:

1. Los comprobantes de ingreso, con la documentación auténtica, o la relación y ubicación de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos, con los recursos que por este convenio se transfieran y el origen de estos. El comprobante deberá ser firmado por la persona responsable legalmente de percibirlo.
2. Los comprobantes de egreso con la documentación auténtica, que acrediten todos los pagos realizados con los recursos que por este convenio se transfieran y que deberán ser informados en el Informe de rendición financiera detallado en la cláusula décima.
3. Para el caso de las rendiciones a través de plataforma SISREC, se deberá dar cuenta de un informe mensual de rendición que den cuenta de la ejecución de los recursos recibidos, el monto detallado de la inversión realizada y el saldo disponible para el mes siguiente, acompañados de los antecedentes que la respalden. La organización adjudicataria deberá realizar la rendición de cuentas asociando los gastos efectuados, según los tipos definidos previamente, a las actividades específicas establecidas en el proyecto. Estos informes deberán entregarse dentro de los primeros quince días hábiles del mes siguiente a aquel que se está informando. En el caso de rendiciones de manuales, este informe deberá ser entregado a el/la Encargado/a Regional de Fondos.

4. Para el caso de las rendiciones a través de la plataforma SISREC, se deberá entregar un Informe de rendición financiero final, que dé cuenta de la ejecución de los recursos recibidos, el monto detallado de la inversión realizada desagregando por cada ítem del presupuesto establecido, a más tardar dentro de los primeros diez días hábiles del mes subsiguiente al término de la ejecución del proyecto. Para el caso de las rendiciones manuales, este informe, deberá ser entregado dentro de los diez días hábiles posteriores al término de la ejecución.

Para el caso de las rendiciones en plataforma SISREC, la organización adjudicataria quedará obligada en su calidad de ejecutora, a lo siguiente:

a. Utilizar el SISREC para la rendición de cuentas a que dé lugar el presente convenio, ocupando las funcionalidades que otorga el perfil de ejecutor, y dando cumplimiento al marco normativo aplicable, incluyendo la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Procedimiento de Rendición de Cuentas, o cualquier otra que la modifique o la reemplace.
b. Designar a las personas que cuenten con las competencias técnicas y atribuciones necesarias para perfilarse en el SISREC en calidad de titular, y al menos un subrogante, en los roles de encargado y analista, respectivamente.
c. Disponer de los medios tecnológicos de hardware y software que sean precisados para realizar la rendición de cuentas con documentación electrónica y digital a través del SISREC, lo cual incluye, por ejemplo, la adquisición de token para la firma electrónica avanzada del encargado ejecutor, escáner para digitalización de documentos en papel, habilitación de casillas de correo electrónico e internet.
d. Custodiar adecuadamente los documentos originales de la rendición, garantizando su autenticidad, integridad y disponibilidad para las eventuales revisiones que pudiere efectuar la Contraloría General de la República, en el marco de la normativa legal pertinente.

A su vez, el Ministerio Secretaría General de Gobierno quedará obligado en su calidad de institución otorgante, a lo siguiente:

1. Exigir la realización de la rendición de cuentas, dentro de los plazos dispuestos en el presente convenio, y efectuar su posterior revisión para asegurar la correcta inversión de los recursos transferidos.
2. Supervisar la debida y oportuna entrega de informes de avance de la inversión y de la ejecución de las actividades acordadas con el ejecutor.
3. Designar a los funcionarios que cuenten con las competencias técnicas y las atribuciones necesarias para perfilarse en el SISREC en los roles de encargado y analista del mismo, debiendo contemplar un titular y, a lo menos, un subrogante de cada uno.

4. Disponer de medios tecnológicos de hardware y software para realizar la rendición de cuentas del proyecto con documentación electrónica y digital a través del SISREC durante el período de rendición de la totalidad de los recursos transferidos para la ejecución del proyecto. Lo anterior incluye, por ejemplo, la adquisición de token para la firma electrónica avanzada del encargado ejecutor, escáner para digitalización de documentos en papel, habilitación de casilla de correo electrónico e internet.

Todo lo anterior se realizará con estricta sujeción a lo dispuesto en la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República.

UNDÉCIMO: INFORMES

Cada organización adjudicataria deberá presentar a través de SISREC o de manera manual, según corresponda, un informe mensual de rendición, que den cuenta de la ejecución de los recursos recibidos, el monto detallado de la inversión realizada y el saldo disponible para el mes siguiente, acompañados de los antecedentes que la respalden. La organización ejecutora deberá realizar la rendición de cuentas, asociando los gastos efectuados, según los tipos definidos previamente, a las actividades específicas establecidas en el convenio. Estos informes deberán entregarse dentro de los primeros quince días hábiles del mes siguiente a aquel que se esté informando.

La organización adjudicataria deberá presentar un informe técnico final y un informe de rendición financiero final. El primero de ellos, el Informe técnico, deberá describir la forma en que ejecutó el proyecto, incluyendo desarrollo de actividades y medios de verificación empleados con tal finalidad. El formulario de rendición creado para estos efectos será proporcionado por el Ministerio y deberá ser rellenado digitalmente a través del link: https://fondodefortalecimiento.gob.cl/informe-tecnico-rendicion/

Este informe debe ser entregado dentro de los diez (10) días hábiles desde la fecha final de cierre de actividades del proyecto adjudicado. En caso que dicho informe sea remitido extemporáneamente se entenderá por no presentado para los efectos del presente concurso, con las consecuencias que ello conlleve. No obstante, dicho informe podrá ser presentado desde el día hábil siguiente al término de la ejecución del proyecto.

Por otra parte, la organización adjudicataria deberá entregar un informe de rendición financiero, debidamente firmado por la persona responsable legal de la organización adjudicataria, en él deberá acompañarse de todos los medios de verificación ofrecidos y los documentos de respaldo (boletas, facturas y contratos a nombre del medio, invitaciones etc.) que acrediten los gastos financieros del proyecto. A su vez, estos deben ser **presentados en original.** Las copias serán rechazadas, lo que implica que el gasto justificado o rendido con esas copias también lo serán.

Asimismo, todo gasto que no tenga directa relación con el proyecto y que no se encuentre debidamente respaldado en el formulario de postulación del proyecto, será rechazado.

DUODÉCIMO: TÉRMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

El Ministerio se encuentra facultado para poner término anticipado, en forma unilateral, sin forma de juicio y en cualquier momento, al presente Convenio de ejecución en los siguientes casos:

a) Por término de la existencia jurídica de la organización o asociación.
b) Si se comprueba que la documentación, información o antecedentes oficiales presentados por la organización adjudicataria no se ajusten a la realidad o han sido adulterados.
c) Por constatarse en la ejecución del proyecto dos o más organizaciones o asociaciones adjudicatarias con idéntica finalidad, actividades, período de ejecución, cobertura y/o monto, aun cuando sean presentados con distinto nombre.
d) La verificación de irregularidades en la ejecución del proyecto o, impedir u obstaculizar las eventuales visitas o actividades de acompañamiento que realice el Ministerio durante la ejecución del proyecto.
e) Si no fuera presentado el Informe Final de Rendición o existieran observaciones o errores a lo informado, el Ministerio solicitará a la organización que presente, enmiende, corrija o complemente dicho informe.
f) El incumplimiento de lo estipulado en el punto 19 de las Bases, referente a la propiedad intelectual y a las menciones y demás exigencias que allí se establecen.
g) Utilizar los recursos para fines diferentes a los estipulados en el convenio. Si se detecta que la documentación, información o antecedentes oficiales presentados por la institución ejecutora no se ajustan a la realidad, son adulterados o han sido rendidos previamente en otro proyecto.
h) No justificar los gastos con la documentación correspondiente.
i) Recibir recursos de otro organismo, sobre la base del mismo proyecto presentado al FFOIP y para financiar los mismos gastos.
j) No realizar las actividades formuladas en el proyecto.
k) El incumplimiento de las normas gráficas, de publicidad y difusión de los proyectos.
l) Si dentro del seguimiento/acompañamiento se da cuenta de que la organización adjudicada no está ejecutando de acuerdo a lo establecido tanto en las bases, como en el proyecto, o de acuerdo a la reprogramación de actividades, o de acuerdo a las solicitudes de modificaciones aceptadas por el Ministerio, poniendo en riesgo los recursos asignados al proyecto.
m) No contar con la cuenta bancaria vigente y activa al momento de la transferencia de recursos.
n) No asistir a la capacitación técnica y financiera de ejecución y rendición, de acuerdo a lo establecido en el punto 3.2 del Manual de Ejecución.
o) Cualquier otra situación, que, a juicio del Ministerio, haga peligrar la ejecución del proyecto o desvirtúe el objetivo principal de la iniciativa.

p) Y en general, por no cumplir con alguna de las obligaciones especificadas en las Bases, sus anexos y en el Convenio.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio deberá aplicar el siguiente procedimiento:

i. Se enviará una Carta en la cual se indicarán las razones por las cuales existe el incumplimiento grave, se solicitará la restitución, explicación y/o enmiendas mediante dicha Carta de Observaciones remitida al correo electrónico de la persona coordinadora del proyecto, que dentro del plazo de cinco (5) días hábiles deberá dar respuesta.
ii. De no presentar las explicaciones, enmendar, corregir o responder satisfactoriamente las observaciones en tiempo y forma, se enviará a la organización, una Carta de Requerimiento en virtud de la cual tendrá un plazo fatal de cinco (5) días hábiles para dar cumplimiento al requerimiento del Ministerio.
iii. Vencido este plazo, y no cumpliéndose la obligación de rendir cuenta o de enmendar los errores observados, el Ministerio rechazará la rendición de cuentas o de acuerdo a la causal de término unilateral del proyecto y podrá proceder a exigir el reintegro total o parcial del gasto o hacer efectivas las garantías de fiel cumplimiento que correspondan. El término anticipado de convenio se realizará por medio de correo electrónico al/a la representante legal y coordinador/a del proyecto, existiendo un último plazo de cinco (5) días hábiles para reintegrar la totalidad de recursos adeudados. Junto con ello se emitirá una Resolución Exenta que dé término al Convenio de Ejecución.
iv. Posterior a la devolución de los fondos, se debe formalizar la entrega del comprobante de depósito correspondiente.
v. De no reintegrar los recursos adeudados, se enviarán los antecedentes correspondientes al Consejo de Defensa del Estado, con la finalidad que ejerza las acciones legales correspondientes.

La organización deberá restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o rechazados en el plazo de diez (10) días hábiles, contados desde la notificación del término anticipado del convenio.
Producido el incumplimiento por parte de la organización adjudicataria, el Ministerio podrá hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento. El mal uso de los fondos públicos será perseguido penalmente de acuerdo a la ley, en caso de ser procedente.

Con todo, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que impone el presente Convenio, inhabilitará a la organización o asociación y a su representante legal para constituirse en el futuro, en beneficiario de aportes que se deriven de concursos de proyectos financiados por el Ministerio. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad que le asiste al Ministerio para hacer efectiva la garantía a la que

se refiere la cláusula tercera del presente Convenio de ejecución y/o poner término anticipado al mismo.

Consecuentemente con lo anterior, el Ministerio remitirá todos los antecedentes pertinentes al Consejo de Defensa del Estado, para que éste inicie las acciones que en su caso procedan.

DÉCIMO TERCERO: RESTITUCIÓN DE RECURSOS

El adjudicatario deberá restituir los recursos transferidos en caso de que éstos sean destinados a una finalidad distinta para la que fueron asignados, o bien, no hayan sido utilizados, rendidos u observados en el proceso de revisión de la rendición de cuentas.

Por lo que, si al término de la ejecución del proyecto no se ha utilizado la totalidad de los recursos transferidos o si alguno de los gastos rendidos fue rechazado, en conformidad a lo señalado en el párrafo anterior, la organización deberá reintegrar tales recursos al Ministerio mediante depósito **en dinero efectivo** (las transferencias electrónicas también serán consideradas como depósito en dinero efectivo) o vale vista a nombre de la Secretaría Regional Ministerial General de Gobierno, RUT 60.101.000-3, domiciliada en PALACIO DE LA MONEDA S/N, comuna de SANTIAGO, ciudad de SANTIAGO.

DÉCIMO CUARTO: GASTOS

Los gastos que irrogue efectivamente la ejecución del presente Convenio para este Ministerio, se imputarán al Programa Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones y Asociaciones de interés Público, subtítulo 24, ítem 01, asignación 318 del presupuesto vigente para el Ministerio Secretaría General de Gobierno, año 2025.

DÉCIMO QUINTO: TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO

De conformidad a lo establecido en la Resolución Nº 30, de marzo de 2015, de Contraloría General de la República o las normas que la reemplacen, la entidad receptora deberá:

1. Otorgar al Ministerio Secretaría General de Gobierno un comprobante de ingreso a la entidad, indicando el origen del aporte y ser firmado por el representante de la entidad, o quien se encuentre facultado para ello.
2. Rendir cuenta detallada al Ministerio Secretaría General de Gobierno de su inversión, que deberá incluir, a lo menos, el monto de los recursos recibidos, detallando la inversión realizada, y la documentación original de respaldo del gasto, junto a un informe de actividades.

Asimismo, todas las organizaciones o asociaciones en caso de rendir con facturas, deberán presentarlas en original, quedando éstas en poder del Ministerio.

3. La entidad receptora estará obligada a llevar un registro de los ingresos y egresos de los fondos provenientes de las transferencias a que se refiere el presente convenio, el que deberá consignar, en orden cronológico, el monto detallado de los recursos recibidos; el monto detallado de los egresos, señalando su objetivo, uso y destino, con individualización del medio de pago utilizado y de los comprobantes de contabilidad que registren los giros realizados cuando corresponda, y el saldo disponible.
4. Con todo, en esta materia deberán tenerse presente las reglas consignadas en el Anexo N° 4 de las Bases Administrativas y Técnicas que rigen el concurso del presente año.

DÉCIMO SEXTO: VIGENCIA

El presente Convenio comenzará a regir desde la fecha de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe y culminará con la entrega, por parte de este Ministerio, del documento certificado de fiel cumplimiento. Con todo, en caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados, observados y/o rechazados, la vigencia se mantendrá hasta que se produzca la total restitución o reintegro de los saldos rechazados, no rendidos o no ejecutados. El incumplimiento del reintegro facultará al Ministerio a ejecutar la garantía entregada.

DÉCIMO SÉPTIMO: INCOMPATIBILIDADES

El adjudicatario declara no encontrarse afecto a las incompatibilidades o inhabilidades señaladas en la ley, ni a las restricciones expresadas en las Bases del presente concurso.

DÉCIMO OCTAVO: NOTIFICACIONES

Las comunicaciones que se produzcan entre el Ministerio y la organización deberán realizarse a través de carta certificada o correo electrónico. Asimismo, las notificaciones que practique el Ministerio podrán realizarse indistintamente por ambas vías.

A mayor abundamiento, el Ministerio podrá notificar vía correo electrónico dirigido a la dirección o casilla de correo del coordinador del proyecto informado por la organización al momento de postular, todas las instrucciones, requerimientos y sanciones dirigidas a la organización.

Asimismo, será de responsabilidad exclusiva del adjudicatario, comunicar en forma oportuna, cualquier cambio de directiva, caducidad de personería, cancelación o extinción de la personalidad jurídica, u otra circunstancia relevante, al Ministerio por medio de carta certificada o vía correo electrónico, acompañando los antecedentes que lo respalden.

DÉCIMO NOVENO: PROPIEDAD INTELECTUAL

Los resultados y productos generados por los proyectos serán de propiedad intelectual de las organizaciones o asociaciones que los crearon, conforme a las reglas generales aplicables a esta materia. Sin embargo, el Ministerio Secretaría General de Gobierno se reserva el derecho de utilizar, gratuitamente, aquellos materiales, programas, suplementos o cualquier otro producto generado en el marco del concurso, con objetivos de difusión de ciertas iniciativas que resulten exitosas.

Por el sólo hecho de adjudicarse los fondos del presente concurso se entiende que los titulares de dichos derechos otorgan, por anticipado, su consentimiento para el uso indicado en el párrafo anterior.

VIGÉSIMO: JURISDICCIÓN

Para todos los efectos legales las partes declaran tener su domicilio en la ciudad **CHIMBARONGO**, de la Región **O'HIGGINS** prorrogando expresamente la competencia ante los tribunales competentes.

VIGÉSIMO PRIMERO: REPRESENTACIÓN

La personería del **Secretario Regional Ministerial de Gobierno, CARLOS CARRASCO OLEA,** consta en el Decreto N° 2, del 15 de ENERO de 2024, de esta Secretaría de Estado.

La personería de **CLAUDIA JOHANA ALMUNA HERRERA,** para representar al adjudicatario consta en: **CERTIFICADO DE DIRECTORIO DE PERSONA JURIDICA SIN FINES DE LUCRO, folio 500647876463, emitido el 02 de AGOSTO del 2025 por el SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN**. Estos documentos no se insertan por ser conocidos por ambas partes.

El presente Convenio se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y valor, quedando uno en poder de la entidad receptora de los fondos concursables, y los otros dos en poder del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

CARLOS CARRASCO OLEA
SEREMI DE GOBIERNO
REGIÓN DE O'HIGGINS

CLAUDIA JOHANA ALMUNA HERRERA
RUT N° 14130101-2
FUNDACIÓN LLAFTUN

ANEXO PRESUPUESTARIO

FINANCIAMIENTO AL PROYECTO:

120437/ AGUA Y BIENESTAR; SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA RELEVANCIA DEL RECURSO HÍDRICO A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS SENSORIALES Y SOCIALES HACIA LA COMUNIDAD EDUCATIVA PEDRO ETCHEVERRY, SECTOR LA MACARENA, CHIMBARONGO, VI REGIÓN.

NOMBRE Y RUT DE LA ORGANIZACIÓN:

FUNDACIÓN LLAFTUN/ 65159122-8
LOCAL

1.- **PRINCIPIO GENERAL**

1.1 El Consejo Regional de O'HIGGINS del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, concurso 2025 ha seleccionado este proyecto con el siguiente presupuesto.

1.2 La ejecución del proyecto se realizará bajo la responsabilidad del beneficiario quien deberá ajustarse a la siguiente estructura presupuestaria.

RESUMEN DE PRESUPUESTO		
Categoría	**Monto Solicitado**	**Monto Autorizado**
Operación y difusión	$ 620000	$ 620000
Honorarios	$ 1000000	$ 1000000
Equipamiento	$ 380000	$ 380000
TOTAL	$ 2000000	$ 2000000

Observaciones:
Sin Observaciones.

Acepto ejecutar el proyecto de acuerdo con los montos asignados por el Consejo Regional del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, año 2025.

CLAUDIA JOHANA ALMUNA HERRERA

14130101-2
FUNDACIÓN LLAFTUN

ANEXO INVERSIÓN

De acuerdo al art. 26 de la ley N°21.722 de presupuesto del sector público, se solicita que:
"Los convenios de transferencia deberán regular el destino de los bienes muebles adquiridos con cargo a los recursos transferidos, al término de la ejecución de los programas."

Bien mueble	*Destino*

CLAUDIA JOHANA ALMUNA HERRERA
14130101-2
FUNDACIÓN LLAFTUN